



DIPLOMADO · IA, DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

Módulo 08

Constitución y mecanismos de protección

Paso 8 de 12. Elegir una ruta jurídica y conectar hechos con derechos.

Guía de lectura y consulta · Colombia · Edición de revisión: 2 de octubre de 2026

Este documento desarrolla todos los temas del módulo. No contiene talleres ni entregas obligatorias. Al final encontrarás las mismas tres preguntas del aula, con respuestas explicadas.

Las normas se aplican a las conductas, documentos y procedimientos estudiados; no constituyen una autorización especial de la marca de IA. Las explicaciones son paráfrasis pedagógicas y deben contrastarse con el texto oficial y sus notas de vigencia.

1. Punto de partida constitucional

Estudia dignidad y fines del Estado en los artículos 1 y 2; igualdad en el 13; intimidad y datos en el 15; expresión en el 20; petición en el 23; debido proceso en el 29; acceso a documentos públicos en el 74; tutela en el 86; administración de justicia en el 228 y 229. Lee el texto oficial completo antes de citarlo.

Cómo comprender y aplicar este tema

Empieza delimitando el objetivo de esta etapa: punto de partida constitucional. Trabaja con el material que realmente tienes y deja visibles las lagunas de información. Si necesitas una respuesta jurídica, formula la pregunta con la fecha de los hechos y el procedimiento aplicable; si necesitas ordenar o explicar un documento, evita pedir una conclusión definitiva que el documento no permite sostener.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

2. Elegir el mecanismo

No toda inconformidad se resuelve por tutela. Identifica conducta, autoridad, derecho, medio ordinario, término y necesidad de protección. Una petición obtiene una respuesta a solicitudes; un recurso controvierte una decisión; la tutela exige revisar su procedencia concreta.

Cómo comprender y aplicar este tema

Separa el contenido original de la interpretación. Conserva el archivo o enlace y un localizador suficiente para volver al pasaje. Contrasta nombres, fechas, cantidades y condiciones con el soporte. Si hay versiones distintas, registra la diferencia antes de aceptar una conclusión. La calidad de esta etapa depende de poder reconstruir el origen de cada afirmación.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

3. Comprender una tutela

La organización de una tutela permite reconocer hechos, derechos, pretensiones, pruebas, procedencia y notificaciones. Consulta el Decreto 2591 y relaciona cada apartado con el caso. Una situación urgente necesita descripción y soporte; no basta con que la IA la califique así.

Cómo comprender y aplicar este tema

La conexión normativa se construye en cuatro pasos: identificar la conducta o actuación, ubicar el derecho involucrado, consultar la norma pertinente y explicar por qué esa regla corresponde a esos hechos. Los artículos relacionados al final del documento son un mapa de consulta; selecciona los pertinentes y revisa excepciones, modificaciones y requisitos, en lugar de trasladarlos todos al escrito.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

4. Articulación con los cursos del campus

Si necesitas comprender el contenido de los derechos, continúa con DUDH. Si necesitas distinguir mecanismos, usa el curso de protección judicial. Para actuaciones de convivencia, estudia Ley 1801. El diplomado de IA aporta un método de trabajo transversal.

Cómo comprender y aplicar este tema

Ejemplo de lectura: si una respuesta presenta un dato como cierto, busca su soporte en el original; si expone una regla, consulta la norma o providencia; si propone una conclusión, comprueba las condiciones que la sostienen. Cuando falta cualquiera de esas bases, registra lo pendiente y conserva una explicación comprensible para la persona cuyo derecho se busca proteger.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

Fundamento normativo y relación con el módulo

Arts. 1, 2 y 13

Dignidad humana, fines esenciales del Estado e igualdad: justifican un uso de la tecnología que facilite la protección de personas y permita identificar barreras o sesgos.

Arts. 15 y 29

Intimidad, protección de información personal y debido proceso: exigen examinar qué datos se comparten y conservar la posibilidad de controvertir hechos, pruebas y argumentos.

Arts. 23, 74, 86 y 93

Petición, acceso a documentos públicos, tutela y relación constitucional con tratados de derechos humanos. La ruta se elige por los hechos y requisitos del mecanismo, no por la herramienta utilizada.

Arts. 228 y 229

Administración de justicia y acceso a ella: la claridad de un escrito facilita su comprensión, pero no reemplaza competencia, representación o requisitos de procedencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Constitución Política — Senado](#)

Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015

Regulan objeto, modalidades, términos, presentación, contenido y peticiones incompletas. Antes de calcular un plazo identifica la modalidad, la fecha acreditada de recepción y la regla aplicable; no deduzcas vencimientos de una fecha inventada.

Arts. 21, 24 y 32

Estudia competencia del destinatario, reserva de información y peticiones ante organizaciones privadas. La entrega a una entidad incorrecta o una solicitud sobre información reservada requiere un análisis propio.

[Consultar texto oficial en el Senado: Ley 1755 de 2015 — Senado](#)

Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991

Objeto, improcedencia, medidas provisionales, legitimación, contenido, competencia y temeridad. Sustenta amenaza o vulneración y procedencia; verifica reglas de reparto aparte de competencia. Una medida provisional necesita circunstancias y soporte, no solo una frase de urgencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Decreto 2591 de 1991 — Senado](#)

Arts. 3, 40 y 74 a 77 de la Ley 1437 de 2011

Principios del procedimiento administrativo, pruebas y recursos. Identifica el acto, su comunicación o notificación, autoridad y régimen especial antes de definir la vía. Consulta modificaciones, incluida la Ley 2080 de 2021, en el texto compilado.

[Consultar texto oficial en el Senado: CPACA — Senado](#)

Jurisprudencia y alcance de su uso

T-323 de 2024: orienta el uso judicial de IA con verificación, privacidad y control humano. Aquí se emplea como referencia pedagógica; sus deberes judiciales no se trasladan automáticamente a todo usuario.

[Corte Constitucional · T-323 de 2024](#)

C-590 de 2005 estudia la procedencia excepcional de tutela contra providencias judiciales. Exige examinar requisitos generales y una causal específica; no basta con disentir de la decisión. La pertinencia depende del caso, la actuación cuestionada y las vías disponibles.

[Corte Constitucional · C-590 de 2005](#)

Instrucción de consulta del módulo

A partir de este caso ficticio, elabora una matriz de derechos, conductas, fuentes, pruebas y mecanismos posibles. Compara petición, recurso y tutela sin concluir procedencia de manera automática. Identifica legitimación, autoridad, fechas y datos pendientes. Consulta Constitución y Decreto 2591.

Tres preguntas de comprensión

1. Un ciudadano discrepa de una decisión administrativa. ¿La tutela procede siempre?

- A. Sí, siempre
- B. No; deben revisarse hechos y requisitos de procedencia
- C. Solo si lo afirma la IA

Respuesta: B. La elección del mecanismo depende del caso y del régimen aplicable.

2. ¿Qué diferencia ayuda a escoger entre petición y recurso?

- A. El color del documento
- B. La finalidad y el procedimiento aplicable
- C. La herramienta de IA utilizada

Respuesta: B. Solicitar una respuesta y controvertir una decisión tienen finalidades distintas.

3. ¿Qué conecta un hecho con una solicitud de protección?

A. Una lista extensa de leyes sin explicación

B. Un eslogan

C. El derecho afectado, la conducta y el soporte

Respuesta: C. La conexión concreta permite fundamentar la solicitud.

Fuentes y verificación

[Constitución Política — Senado](#)

[Ley 1755 de 2015 — Senado](#)

[Decreto 2591 de 1991 — Senado](#)

[CPACA — Senado](#)

Consulta las normas en el Senado y las sentencias en la Corte Constitucional. Antes de aplicar una regla a un caso real, revisa el texto oficial, sus notas de modificación y la jurisprudencia pertinente.

Continúa en el campus

Profundiza en Declaración Universal de Derechos Humanos, mecanismos de protección y Ley 1801. Conocer los derechos, las rutas y las garantías fortalece el uso de IA para defenderlos.

[Abrir campus virtual de la fundación](#)



Plan de estudio y referencias

Módulo 8: Constitución y mecanismos de protección

Intensidad prevista del módulo: 8 horas. La distribución orienta el aprendizaje; no requiere declaración ni registro manual de minutos.

Actividad	Minutos previstos
Videos: observación y análisis	15
Lectura de la guía	120
Lectura y contraste de fuentes oficiales	210
Seguimiento del caso de Esperanza	75
Repaso y evaluación	60

Referencias del módulo

Constitución Política, arts. 1, 2, 13, 15, 23, 29, 49, 74, 86, 93, 228 y 229

Mapa de dignidad, igualdad, privacidad, petición, salud, debido proceso y acceso a justicia. Seleccionar el artículo pertinente al hecho; la lista no demuestra por sí sola procedencia.

[Consultar texto en el Senado](#)

Ley 1755/2015, art. 1: sustitución de los arts. 13 a 33 del CPACA; especialmente 13 y 14

No atribuir el plazo al artículo 14 de la Ley 1755: se trata del artículo 14 del CPACA sustituido. Distinguir petición general, documentos/información y consulta; verificar regla especial y cómputo aplicable.

[Consultar texto en el Senado](#)

Decreto 2591/1991, arts. 6, 10, 14 y 27

Revisar procedencia, legitimación, contenido y cumplimiento del fallo; no presumir que una petición previa es requisito universal.

[Consultar texto en el Senado](#)

Ley 1437/2011, arts. 74 a 77

Distinguir recurso administrativo de petición y tutela. Verificar acto definitivo, notificación, término, autoridad y requisitos.

[Consultar texto en el Senado](#)

Distribución de las 80 horas previstas

El programa distribuye 80 horas de estudio entre los doce módulos. Los tiempos comprenden observación y análisis de videos, lectura de las guías, contraste de fuentes oficiales, seguimiento del caso de Esperanza, repaso y evaluación. Son una estimación del plan académico; no corresponden a 80 horas de grabación ni a tiempo medido por la aplicación.

Avance y certificado

Para avanzar, responde correctamente las tres preguntas del módulo y completa la decisión del caso de Esperanza. Para habilitar el certificado, completa los doce módulos y sus casos y aprueba el examen final con al menos 10 de 12 respuestas correctas. No se solicita declaración de estudio ni registro manual de horas.

Modalidad educativa

Educación informal. No conduce a título académico ni certificado de aptitud ocupacional. Las 80 horas son la intensidad prevista de este programa.

[Ministerio de Educación: educación informal](#)

Continuidad del progreso

«Guardar mi progreso» permite descargar una copia para restaurarla en otro dispositivo. No hay sincronización automática entre dispositivos. Conserva tu copia para continuar el recorrido.